

1527937-71.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

FABRICIO NUNES BARBOSA

Vistos.

Fabrizio Nunes Barbosa foi denunciado como como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, no artigo 329, "caput", e no artigo 129, "caput", estes do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", tudo na forma do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1527937-71.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527937-71.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

FABRICIO NUNES BARBOSA

Vistos.

Fabrizio Nunes Barbosa foi denunciado como como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, no artigo 329, "caput", e no artigo 129, "caput", estes do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", tudo na forma do artigo 69, ambos do mesmo código, porque no dia 16.11.2021, por volta das 13:00 horas, na Rua Edson Danillo Dotto, Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, transportava e trazia consigo, para fim de tráfico, 502 porções de maconha, 442 de cocaína, 103 de skunk e 64 recipientes de lança-perfume.

Consta, ainda, que no mesmo dia e local, por volta das 13:00 horas, o réu opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, ofendendo a integridade corporal do policial civil Alderino Loiola.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com a absolvição pelos delitos de resistência e lesão corporal, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 14/15, 75/78 e 133/135.

Os policiais civis Alderino e Rud informaram que o local já era um conhecido ponto de tráfico. Assim, sabedores de que os traficantes, ao avistarem a polícia, saiam em fuga, montaram estratégia de ação pela qual viaturas caracterizadas deixaram-se ser vistas, vindo os indivíduos que lá estavam a se evadirem. Nisso os referidos policiais se esconderam num dos prédios utilizados pelos mesmos, aguardaram seu retorno - em torno de seis rapazes - surpreendendo o réu na posse da mochila com os entorpecentes em questão.

Informaram, ainda, que três dos rapazes fugiram imediatamente, ao passo que outros três, dentre os quais o réu, entraram em luta corporal. Fabrizio esclareceu que ele próprio não investiu contra os policiais, mas sim os "meninos" que o acompanhavam, na tentativa de reaver a mochila que portava. E, de fato, como bem sustentou o MP, há fundadas dúvidas sobre a resistência do réu e de que fosse o autor das agressões, a par de não sobrevir o laudo com os alegados ferimentos no policial Alderino.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Fabrizio Nunes Barbosa como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, absolvendo-o das demais acusações que lhe foram feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes e confesso. Assim, o aumento de pena que derivaria da quantidade de entorpecentes, da ordem de 1/6, fica neutralizado pela confissão. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 1/2, em função também da quantidade, a fls. 75/78, o que perfaz em definitivo 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições amplamente favoráveis do réu, inclusive sua confissão em sede judicial, sendo a primeira vez em que se envolveu com o tráfico, é possível, como inclusive preconizado pelo MP, equipará-lo ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu

favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.
P.R.I.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito